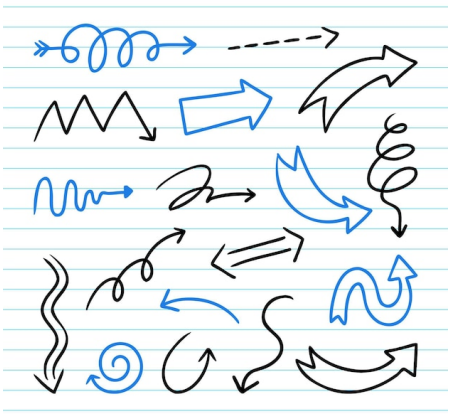


TEMA 27



ESQUEMA DEL TEMA

LEY 19/2.021, DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.

LEY 19/2.021, de 20 de diciembre, POR LA QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL.

MOTIVOS PARA EL INGRESO MÍNIMO VITAL.

. En España se mantienen altos niveles de desigualdad y tasas extremas de pobreza.

. Una de sus causas en el débil efecto redistributivo de la intervención estatal / ausencia de una política estatal de garantía última de ingresos.

. Protagonismo de las CC.AA. en el desarrollo de políticas de rentas mínimas → Modelos muy diferentes (diseños, grados de cobertura, nivel de protección) → Heterogeneidad en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad.

. La UE ha advertido a España de la debilidad del sistema de garantías de ingresos → Informes y recomendaciones de las Instituciones de la UE.

. La perspectiva del Pilar Europeo de Derechos Sociales (2.017) → Pilar de la renta mínima.



DEBATE NACIONAL SOBRE LAS CARENCIAS DEL MODELO ESPAÑOL DE GARANTÍA DE INGRESOS.

. Insuficiencia del sistema autonómico de rentas mínimas.

. Entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad → altos niveles de pobreza en las personas con discapacidad (especialmente mujeres).



Febrero de 2.017 → INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR → Establecer una prestación de ingresos mínimos.

Art. 41 de la CE → es competencia del régimen público de la Seguridad Social garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Objeto.

Prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social / Personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia / En situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas.

Concepto y naturaleza.

Derecho subjetivo → prestación de naturaleza económica → garantía de un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica → Mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral.

Dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social (art. 41 CE) → PRESTACIÓN ECONÓMICA EN SU MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA.

Características.

1.- Garantiza un nivel mínimo de renta (= cuantía de la renta garantizada – suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de la persona beneficiaria o de los integrantes de la unidad de convivencia).

2.- En la acción protectora se diferenciará si se dirige a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia.

3.- La duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad / se mantengan los requisitos.

4.- Red de protección → Tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad → Incentivos para el empleo y la inclusión.

5.- Es intransferible.

CAPÍTULO II. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN.

Personas beneficiarias.

1.- Personas beneficiarias del IMV.

a.- Personas integrantes de una unidad de convivencia.

b.- Personas de al menos 23 años, que no se integren en una unidad de convivencia / no estén casadas o como pareja de hecho (salvo que hayan iniciado la separación o divorcio).

- No se exige el requisito de edad ni de trámite de separación a mujeres víctimas de violencia de género o trata.

- No se exige el requisito de edad a personas de 18-22 años que provengan de centros de protección de menores (habiendo estado tutelados dentro de los 3 años anteriores a la mayoría de edad o sean huérfanos absolutos y vivan solos).

2.- Personas que temporalmente sean usuarias de servicios residenciales (de carácter social, sanitario o socio-sanitario).

- Puede ser permanente para mujeres víctimas de violencia de género o trata.

3.- Las personas beneficiarias deben cumplir los requisitos de acceso.

Titulares del IMV.

1.- Personas con capacidad jurídica que lo soliciten y la perciban (en nombre propio o de una unidad de convivencia -UC-).

- La solicitud debe ir firmada por todos los integrantes de la UC mayores de edad (que no tengan medidas de apoyo).

2.- Si las personas titulares están dentro de una UC → Edad mínima de 23 años / Ser mayores de edad o menores emancipados con hijos o menores en régimen de guarda (con fines de adopción o acogimiento familiar permanente) / Huérfanos absolutos cuando sean los únicos miembros de la UC u ninguno alcance los 23 años.

- En caso de no integrarse en UC → el titular debe tener 23 años (salvo víctimas de VG o trata → ser mayor de edad o menor emancipada o haber estado bajo la tutela de la Entidad Pública dentro de los 3 años anteriores a la mayoría de edad).

3.- Si existen en una UC varias personas que pueden ser titulares → será titular la persona que se reconozca en la solicitud.

4.- La entidad gestora podrá acordar el pago de la prestación a otro miembro de la UC distinto del titular.

Unidad de convivencia.

1.- UC → todas las personas que residen en un mismo domicilio / deben estar unidas entre sí por vínculo matrimonial-pareja de hecho o por vínculo hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción o guarda (con fines de adopción o acogimiento familiar permanente).

- Pareja de hecho: al menos con 2 años de antelación y hayan convivido de forma estable antes de solicitar la prestación con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años.

2.- No se rompe la convivencia por la separación transitoria (estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación).

- Es requisito para la consideración de integrante de la UC la residencia efectiva, legal y continuada en España.

3.- En ningún caso una misma persona puede formar parte de dos o más UC.

Situaciones especiales.

Se consideran personas beneficiarias no integradas en una UC o integradas en una UC independiente en los siguientes supuestos:

a.- Mujer, víctima de VG que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda.

b.- Cuando una persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda por haber iniciado los trámites de separación/nulidad/divorcio o disolución de la pareja de hecho.

c.- Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado inhabitable por causa de accidente o fuerza mayor.

En b) y c) la consideración de UC independiente se mantiene durante los 3 años siguientes.

Consideración del domicilio en supuestos especiales.

(Cuando las personas figuren empadronadas en establecimientos colectivos, carezcan de techo … y figuren empadronadas en un domicilio ficticio)

1.- UC → personas unidas por vínculo matrimonial/pareja de hecho y descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o guarda (pueden ser también descendientes de segundo grado si no estuvieran empadronados con sus ascendientes de primer grado).

2.- Una persona sola o una UC si reside en establecimiento hostelero, éste será considerado como domicilio.

3.- Igualmente cuando se acredite mediante título jurídico el uso exclusivo de una determinada zona por una persona sola o UC.

Convivientes sin vínculo de parentesco.

Si en un mismo domicilio conviven personas sin vínculo de parentesco → Pueden ser titulares del IMV aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión.

Requisitos.

1.- Deben ser cumplidos por todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en UC →

a.- Residencia legal y efectiva en España, de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior.

Excepciones a este plazo:

- Menores incorporados a la UC (nacimiento, adopción, reagrupación familiar, guarda).
- Personas víctimas de trata y explotación sexual.
- Mujeres víctimas de VG.

(Residencia habitual en España = cuando haya estado en el extranjero no más de 90 días naturales a lo largo del año natural o la ausencia esté justificada por causas de enfermedad).

b.- Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes.

2.- Personas de al menos 23 años que no se integren en UC que sean menores de 30 años en la fecha de la solicitud → deben acreditar haber vivido de forma independiente en España al menos los dos años inmediatamente anteriores.

Excepción → personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección.

(Se entiende que una persona ha vivido de forma independiente cuando acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus padres durante los 2 años inmediatamente anteriores y en dicho período hubiera permanecido al menos 12 meses -continuados o no- en situación de alta en la Seguridad Social).

(Las personas que no se integren en UC mayores de 30 años deben acreditar que al menos durante el año inmediatamente anterior no han vivido con sus padres).

Excepciones → cuando el cese de la convivencia ha sido por el fallecimiento de los padres / por ser víctimas de VG en el domicilio habitual / personas sin hogar / personas que hayan iniciado trámites de separación o divorcio / víctimas de trata y explotación sexual).

3.- A las personas beneficiarias de la UC → se exigirá que esté constituida durante al menos los 6 meses anteriores, de forma continuada.

Excepción → nacimiento, adopción, guarda, reagrupación familiar, mujeres víctimas de VG o de trata.

4.- Los requisitos deben cumplirse: en el momento de presentar la solicitud o su revisión / al dictarse la resolución / durante el tiempo de percepción del IMV.

Situación de vulnerabilidad económica.

1.- Para determinar la vulnerabilidad económica se tomará en consideración la capacidad económica del solicitante (solicitud individual) o de la UC en su conjunto (se computan los recursos de todos los miembros).

2.- Se cumple el requisito → el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales de la persona beneficiaria individual o del conjunto de los miembros / correspondientes al ejercicio anterior / sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada que les correspondiera.

3.- No se cumple el requisito → cuando el patrimonio neto valorado sea un importe igual o superior a 3 veces la cuantía que corresponda de IMV a una persona / en el caso de UC hay que consultar un anexo.

Quedan excluidas cuando alguna de las personas sea administrador de una sociedad mercantil que no haya cesado su actividad.

4.- Para no desincentivar en la búsqueda de empleo → el IMV es compatible con las rentas de trabajo o la actividad económica por cuenta propia del beneficiario individual o de miembros de la UC (el desarrollo reglamentario marca los límites de rentas para que no suponga la pérdida del derecho al IMV).

5.- Situación de vulnerabilidad económica sobrevenida (no se cumple el requisito de vulnerabilidad durante el ejercicio anterior) → Se puede solicitar el IMV desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre.

6.- Se establece un complemento de ayuda para la infancia, siempre que en el ejercicio anterior, los ingresos y el patrimonio neto sean inferiores a unos baremos establecidos en los anexos → cuantía mensual por cada menor de edad.

CAPÍTULO III. ACCIÓN PROTECTORA.

Prestación económica.

Prestación económica que se fijará y hará efectiva mensualmente.

Determinación de la cuantía.

1.- Cuantía mensual → diferencia de la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros de la UC, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros/mes.

2.- Se considera renta garantizada:

a.- Una persona → el 100% de importe anual de las pensiones no contributiva, divididas por 12.

Complemento del 22% si tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

b.- UC → La cuantía mensual se incrementará un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo, hasta un máximo del 220%.

c.- A la cuantía correspondiente → complemento de monoparentalidad del 22%.

(UC monoparental = un adulto que convive con uno o más descendientes de hasta segundo grado menores sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva o en régimen de guarda (cuando se trate de un único guardador o el otro progenitor se encuentre ingresado en prisión o centro hospitalario por un período ininterrumpido superior a 1 año).

- Si los menores conviven exclusivamente con sus progenitores o con sus abuelos o guardadores → complemento del 22% si alguno de estos tiene reconocido grado 3 de dependencia / incapacidad permanente absoluta / gran invalidez).

- Se entiende por UC monoparental la formada exclusivamente por la mujer víctima de VG que tiene a su cargo uno o más descendientes de hasta segundo graso → complemento del 22%.

d.- En el supuesto de que en la UC haya alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65% → complemento del 22%.

e.- Complemento de la ayuda a la infancia → cantidad mensual por cada menor miembro de la UC

. < 3 años: 100 euros / 3-6 años: 70 euros / > 6 – 18: 50 euros.

3.- Se podrán determinar incrementos a las cuantías fijadas cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superior al 10% de la renta garantizada correspondiente.

4.- Los hijos menores o mayores con medidas de apoyo que formen parte de distintas unidades familiares al estar en custodias compartidas, se considerará que forman parte de la UC donde están domiciliados

5.- Cuantía del IMV 2.024.

Cuantías adulto / UC no monoparental.	Cuantías UC monoparental.
. Un adulto solo: 604,38 euros al mes. . Un adulto y un menor: 785,70 euros al mes. . Un adulto y dos menores: 967,02 euros al mes. . Un adulto y tres menores: 1.148,33 euros mensuales. . Un adulto y más de tres menores: 1.329,65 euros al mes. . Dos adultos: 785,70 euros al mes. . Dos adultos y un menor: 967,02 euros al mes. . Dos adultos y dos menores: 1.148,33 euros al mes. . Dos adultos y más de dos menores: 1.329,65 euros al mes. . Tres adultos: 967,02 euros al mes. . Tres adultos y un menor: 1.148,33 euros al mes. . Tres adultos y más de dos menores: 1.329,65 euros al mes . Cuatro adultos: 1.148,33 euros al mes. . Cuatro adultos y un menor: 1.329,65 euros al mes. . Otros: 1.329,65 euros al mes.	. Un adulto y un menor: 918,67 euros al mes . Un adulto y dos menores: unos 1.099,89 euros al mes . Un adulto y tres menores: 1.281,30 euros mensuales . Un adulto y cuatro o más menores: 1.462,62 euros al mes.

6.- Si las personas solicitantes tienen reconocida en la fecha de la solicitud, o antes de la resolución, alguna pensión de la Seguridad Social (contributiva o no) o subsidios de desempleo de mayores de 52 años, les podrá ser reconocido el IMV cumpliendo los requisitos establecidos.

Derecho a la prestación y pago.

1.- Derecho a la prestación → A partir del primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.

2.- Pago mensual mediante transferencia bancaria a cuenta del titular de la prestación.

Duración.

1.- Se mantiene mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión / se cumplan los requisitos / se cumplan las obligaciones.

2.- Todas las personas beneficiarias deben poner en conocimiento de la entidad gestora competente cualquier circunstancia que afecte al cumplimiento de los requisitos u obligaciones → en el plazo de 30 días naturales.

Modificación y actualización de la cuantía de la prestación.

1.- El cambio en las circunstancias personales → disminución o aumento de la prestación económica.

2.- La modificación tendrá lugar a partir del día primero del mes siguiente a la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación.

3.- En cualquier caso la prestación se actualizará con efectos el día 1 de enero de cada año.

Suspensión del derecho.

1.- Causas de suspensión del IMV:

a.- Pérdida temporal de alguno de los requisitos.

b.- Incumplimiento temporal por el beneficiario/titular/miembro de la UC de las obligaciones asumidas.

c.- Suspensión cautelar → Incumplimiento de requisitos u obligaciones, cuando así lo resuelva la entidad gestora.

- Se procede a la suspensión cautelar por traslados al extranjero -por período continuado o no- por un período superior a 90 días naturales al año sin haberlo comunicado o sin estar debidamente justificado.

d.- Suspensión cautelar → no haber recibido comunicación sobre el mantenimiento o variación de certificados.

e.- Incumplimiento de las condiciones de compatibilidad del IMV con rentas de trabajo o actividad económica por cuenta propia.

f.- Si tienen obligaciones tributarias y han incumplido durante 2 ejercicios fiscales seguidos la obligación de presentar la declaración del IRPF.

2.- Suspensión del derecho al IMV → Suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensión o de aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora / obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

- La suspensión se mantiene mientras persistan las circunstancias que la han generado.

- Suspensión > 1 año → Extinción de la prestación.

3.- Si desaparecen las causas de la suspensión → de oficio o a instancia de parte se reanudará el derecho.

4.- La prestación devengará a partir del día 1 al mes siguiente a la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.

Extinción del derecho.

1.- Causas de la extinción del derecho:

a.- Fallecimiento de la persona titular.

- Cuando se trate de UC, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos, podrá presentar una solicitud (en los 3 meses siguientes al fallecimiento).

b.- Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos.

c.- Resolución recaída en procedimiento sancionador.

d.- Salida del territorio nacional, sin comunicación ni justificación, durante un período -continuado o no- superior a 90 días naturales al año.

e.- Renuncia del derecho.

f.- Suspensión de 1 año.

g.- Incumplimiento reiterado de las condiciones de compatibilidad del IMV con las rentas de trabajo o actividad económica por cuenta propia.

2.- La extinción del derecho producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.

Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

1.- El INSS podrá revisar de oficio dentro del plazo máximo de 4 años los actos relativos a la prestación del IMV → Podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.

- En cualquier momento se podrá proceder a la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como reclamaciones por la constatación de omisiones o inexactitudes del beneficiario, o reclamación de cantidades que se hubieran percibido indebidamente por estos motivos.

2.- Si se acuerda resolución de extinción o modificación de la cuantía como consecuencia del cambio de las circunstancias → los beneficiarios deberán reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

- Son responsables solidarios los beneficiarios y todas aquellas perronas que participen en la obtención de la prestación de manera fraudulenta.

3.- No serán exigibles las cantidades que no superen el 65% de la cuantía mensual de las PNC, cuando en la UC haya al menos un beneficiario menor de edad.

4.- Transcurrido el plazo de ingreso de del período voluntario del pago → se aplicarán recargos → Devengo de intereses de demora.

Cómputo de los ingresos y patrimonio.

1.- Serán computables → rentas, rendimientos procedentes de actividades económicas, ganancias patrimoniales, bienes inmuebles arrendados, importes de pensiones y prestaciones.

2.- Se exceptúan del cómputo de rentas → ayudas para el estudio y ayudas de vivienda / pensiones compensatorias / pensiones de alimentos.

Acreditación de los requisitos.

1.- Identidad → DNI nacional, DNI del país de origen, Pasaporte, NIE (acreditar residencia legal en España).

2.- Residencia legal → Inscripción en el registro central de extranjeros (UE).

- Víctimas de trata y explotación → autorización provisional de residencia por colaboración con las autoridades policiales.

- Víctimas de VG → autorización provisional de residencia por circunstancias excepcionales.

3.- Domicilio en España → certificado de empadronamiento.

4.- Existencia de UC → libro de familia, certificado del registro civil, datos del Padrón Municipal.

- Pareja de hecho → inscripción en los registros específicos.

- Inicio de trámites de separación o divorcio → presentación de la demanda, resolución judicial o documento público.

- No estar unido a otra persona → declaración jurada o afirmación solemne del propio sujeto.

5.- Haber vivido de forma independiente respecto de los padres → datos del INE o certificado de empadronamiento.

- Persona sin hogar → según instrucciones técnicas de los Ayuntamientos.

6.- Víctima de VG → títulos habilitantes recogidos en el art. 23 de la L.O. 1/2.004.

- Víctima de trata → Informe de los servicios públicos de atención.

- 18/22 años procedente de centro de protección de menores → Certificado de la entidad pública correspondiente.

- Condición de discapacidad igual o superior al 65% → certificado del órgano competente.

7.- Verificación de requisitos de ingresos y patrimonio → consulta telemática con la Administración Tributaria.

8.- No se exigirá la acreditación de datos que la Seguridad Social pueda conocer por si misma.

9.- Se requiere certificado de los SS.SS. competentes para acreditar determinados requisitos (residencia efectiva de personas empadronadas en domicilios ficticios, prestaciones temporales de servicios residenciales -sociales, sanitarios o sociosanitarios-, domicilios reales de personas que alegan no vivir en el lugar de empadronamiento …).

10.- En todo caso se requiere certificado expedido por los SS.SS. para acreditar el riesgo de exclusión social.

Obligación de comunicar a la Entidad gestora de la prestación.

Con carácter anual los SS.SS. deben comunicar a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los certificados señalados

Cesión de datos y confidencialidad de los mismos.

1.- El suministro de información no requerirá el consentimiento previo del interesado ni de las personas que forman la UC.

2.- Todas las personas y organismos que intervienen están obligados a la reserva de datos.

3.- En el curso del procedimiento administrativo se garantiza la confidencialidad de los datos suministrados (protección de datos).

4.- El INSS comunicará las resoluciones, sin necesidad de consentimiento previo, a las CC.AA. y entidades locales.

5.- Los datos también se podrán comunicar, sin consentimiento previo, a AA.PP. entidades del tercer sector y agentes sociales en el marco de las estrategias de inclusión de las personas beneficiarias.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DE OBLIGACIONES.

Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.- Obligaciones de las personas titulares:

a.- Proporcionar la documentación e información precisa → acreditación y mantenimiento de los requisitos / garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.

b.- Comunicar cualquier cambio en los 30 días naturales siguientes.

c.- Comunicar cualquier cambio de domicilio o situación en el padrón en los 30 días naturales siguientes.

d.- Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.

e.- Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero -del titular o de los miembros de la UC- por un período -continuado a o no- superior a 90 días naturales al año / justificar la ausencia del territorio español.

f.- Presentar anualmente la declaración del IRPF.

g.- En caso de compatibilizar el IMV con rentas de trabajo o actividad económica → cumplir las condiciones de compatibilidad.

h.- Participar en las estrategias de inclusión establecidas.

2.- Obligaciones de las personas integrantes de la UC:

a.- Comunicar el fallecimiento del titular.

b.- Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el fin de la prestación.

c.- Presentar anualmente declaración del IRPF,

d.- Cumplir las obligaciones impuestas al titular que este no lleve a cabo.

e.- En caso de compatibilizar el IMV con rentas de trabajo o actividad económica → cumplir las condiciones de compatibilidad.

f.- Participar en las estrategias de inclusión establecidas.

Obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el Padrón.

En las personas sin domicilio empadronadas según las instrucciones técnicas de los Ayuntamientos → se deben comunicar los cambios en el plazo de los 30 días siguientes.

ANEXO SOBRE EL CÓMPUTO DE INGRESOS Y PATRIMONIO.

CÓMPUTO DE INGRESOS.

. Las rentas se computan por su valor íntegro, salvo las rentas procedentes de actividades económicas, arrendamiento económico o regímenes especiales que se computan por su rendimiento neto.

. Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

. Se exceptúa del cómputo de rentas:

- Salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.
- Prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas concedidas para una necesidad específica de cualquier integrante de la unidad de convivencia. Por ejemplo, becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.

. Se suman los rendimientos mensuales de todos los integrantes de la unidad de convivencia.

. Se resta el importe del IRPF devengado y las cotizaciones sociales

CÓMPUTO DE PATRIMONIO.

. Patrimonio es la suma de los siguientes activos no societarios:

- Los inmuebles, valorados conforme a valor catastral, excluida la vivienda habitual.
- Las cuentas bancarias y depósitos, por su valor a 31 de diciembre
- Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva. Se valorará a importe neto.
- Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares

. Se excluye del cómputo del patrimonio:

- La vivienda habitual
- El patrimonio societario neto. Que se define como el valor de las participaciones en sociedades en las que se participe de forma directa o indirecta cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.